

Manifestação Técnica — PLC nº 112/2026

Ofício: CVL nº 2108/2026 (CVL/CGALP) | **Órgão:** SMDE | **Data:** abril de 2026

Em atenção ao Ofício CVL nº 2108/2026, encaminhado pela Secretaria Municipal da Casa Civil em 29 de abril de 2026, referente ao PLC nº 112/2026, de autoria do Vereador Inaldo Silva, que dispõe sobre a instalação de Banheiro Família em restaurantes e estabelecimentos similares de grande circulação no Município do Rio de Janeiro, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de nada a opor à proposta.

O PLC nº 112/2026 estabelece, em quatro artigos, a obrigatoriedade de sanitário individual denominado Banheiro Família — composto por vaso sanitário, lavatório, trocador de fraldas unissex e espaço para circulação de carrinho de bebê — em estabelecimentos com área superior a dois mil metros quadrados ou lotação acima de quinhentas pessoas. O art. 3.º delimita o universo de obrigados com precisão, dispensando microempresas e empresas de pequeno porte nos termos do art. 179 da Constituição Federal e do art. 291 da Lei Orgânica Municipal, o que mitiga o impacto regulatório sobre o tecido empresarial de menor porte. O art. 4.º condiciona as instalações às normas de acessibilidade ABNT (NBR 9050) e a requisitos de higiene e ventilação.

O setor de alimentação fora do lar é vetor relevante da economia carioca. A ABRASEL estima que bares e restaurantes respondem por cerca de 37% das refeições consumidas fora de casa no Brasil, gerando emprego para mais de 6 milhões de trabalhadores no País (ABRASEL. "Setor de Bares e Restaurantes no Brasil", ABRASEL, 2024). A criação de infraestrutura de apoio às famílias com crianças amplia o público dos estabelecimentos e fideliza consumidores, com impacto positivo sobre o faturamento do setor (UNWTO. "Tourism and Family Tourism", World Tourism Organization, 2024). A Organização Mundial da Saúde documenta que a disponibilidade de instalações sanitárias adequadas em estabelecimentos comerciais é componente de saúde pública e de qualidade do ambiente de negócios (WHO. "Sanitation", World Health Organization, 2023). O IBGE registra que o setor de alimentação fora do lar emprega mais de 2,5 milhões de trabalhadores com carteira assinada no País (IBGE. "Pesquisa Anual de Comércio", IBGE, 2023).

Nesse sentido, o PLC nº 112/2026 institui padrão de infraestrutura inclusiva para estabelecimentos de grande porte, com proteção expressa às MPE. Esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de nada a opor ao PLC nº 112/2026.